

N. R.G. 1249/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Carla Romana Raineri	Presidente
dr. Serena Baccolini	Consigliere
dr. Silvia Brat	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1249/2022** promossa in grado d'appello

da

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO FERRO,
elettivamente domiciliata in VIA B. CELLINI, 2/B 20129 MILANO presso il difensore avv.

appellante

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._1* e *Parte_2*
[...]) (C.F. *C.F._2* , con il patrocinio degli avv.ti IVAN FOSSATI e
dell'avv. LORENA LIPPOLI, elettivamente domiciliati in VIA TOMMASO SALVINI, 5 20122
MILANO presso i difensori

appellati

avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria

Conclusioni per *Parte_1*.

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, in totale e/o parziale riforma della sentenza impugnata, così giudicare in via principale nel merito

previo eventuale accertamento dell'insussistenza dell'obbligazione fideiussoria in capo alla

Parte_1 nei confronti dei Sig.ri *Controparte_1* e *Parte_2* accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo D.I. 7432/2020 emesso dal Tribunale di Milano in favore dei Sig.ri

Parte_2 e *Controparte_1* e per l'effetto revocarlo, per tutti i motivi di cui in narrativa e di cui agli atti di primo grado qui da intendersi integralmente ritrascritti, dichiarando nel contempo ed in ogni caso che *Parte_1*, nulla deve ai Sig.ri *Parte_2*

[...] e *Controparte_1*, con tutti i consequenziali provvedimenti.

In via istruttoria

Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come formulate negli atti introduttivi e nelle memorie ex. art. 183 VI comma c.p.c. del giudizio di primo grado.

Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc.

Conclusioni per *Controparte_1* e *Parte_2* :

Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano:

In via preliminare:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai *Parte_1* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc, in ragione di tutto quanto esposto in narrativa.

Nel merito:

- rigettare l'appello proposto da *Parte_1* perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 100/2022

del Tribunale di Milano dell'11 gennaio 2022.

In ogni caso, i signori *Pt_2* e *CP_1* reiterano come segue le proprie domande:

- accertata l'esistenza e la prevalenza del giudicato della Corte di Appello di Firenze portato dalla sentenza n. 1750/2018 sul giudicato portato dalla sentenza n. 148/2017 della Corte di Appello di Milano ex adverso prodotta, rigettare in quanto infondata in fatto e diritto l'avversa opposizione, anche per gli ulteriori motivi evidenziati in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo, o in subordine condannando *Parte_1* al pagamento della somma di €. 177.895,01, oltre interessi convenzionali al Tasso del Top Rate Istituito dal 22 giugno 2019 sino al soddisfo o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi difensivi dei giudizi.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 100/22, ha respinto l'opposizione proposta da *Parte_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 7432/2020 con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto il pagamento di € 177.895,01 in favore di *Controparte_1* e di *Parte_2* secondo i ricorrenti, *Parte_1* aveva, infatti, assunto la veste di garante del debito degli opposti, a loro volta tenuti in forza di fidejussione rilasciata in favore di *Org_1*, a beneficio della società [...]
Controparte_2
2. *Controparte_1* e *Parte_2* avevano dedotto l'esistenza di un patto di accollo come da sentenza n. 1750/18 emessa dalla Corte di Appello di Firenze e passata in giudicato, in forza del quale *Parte_1* avrebbe dovuto manlevare gli stessi quanto alle obbligazioni da essi contratte con il ceto bancario, tra cui il credito derivante dalla fideiussione rilasciata a favore di *Controparte_3*; tali fidejussioni garantivano, a loro volta, i debiti facenti capo alla società [...]
Controparte_2
3. *Parte_1* a fondamento dell'opposizione, contestata la valenza della decisione emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, aveva contrapposto la sentenza n. 148/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, con la quale era stata accertata la non autenticità della firma del legale rappresentante di *Parte_1* (*Parte_3* quanto alla fidejussione del 30.6.2009, la cd. side letter.

4. Per quanto di interesse nella presente fase, va premesso che il giudice di prime cure ha pur dato atto che la side letter del 30.6.2009, con validità di tre anni, era stata riconosciuta non autentica, in quanto sottoscritta non dal legale rappresentante, a seguito di CTU grafica, disposta nel diverso giudizio di primo grado, concluso infine con la sentenza n. 148/2017 della Corte Appello Milano emessa in data 13.1.17, sentenza confermativa di quella di primo grado. Il giudizio riguardava l'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da *Pt_2* e *CP_1* nei confronti di *Parte_1*, per essere dalla stessa manlevati quanto al credito azionato nei loro confronti da parte di [...]
- Organizzazione_2*.
5. Il Tribunale di Milano dava conto anche che, con sentenza del 25.6.18, la Corte Appello di Firenze aveva accertato l'obbligo di *Parte_1* di manlevare i coniugi *Pt_2* a prescindere dalla falsità della firma sulla scrittura del 30.6.09, e ciò in forza della scrittura CONFIDI del 23.12.10 quanto ai debiti di *CP_1* e *Pt_2* nei confronti della *Organizzazione_3*. Il giudice di prime cure precisava che non sussisteva alcun contrasto di giudicato tra la pronuncia della Corte d'Appello di Milano e quella della Corte d'Appello di Firenze, in quanto i due giudizi avevano causa petendi differente, tanto che il giudice presso il Tribunale di Firenze aveva rigettato l'eccezione di litispendenza ex art. 39 c.p.c.
6. Ad avviso del giudice di prime cure, nel caso in esame, l'accordo avente ad oggetto l'accollo, da parte della società *Parte_1*, dei debiti di *Pt_2* e di *CP_1* nei confronti degli istituti bancari e di leasing nei limiti di € 1.100.000,00, risultava dall'atto di garanzia datato 23.12.2010, atto sottoscritto appunto dalla società *Parte_1*, come, peraltro, accertato anche dalla Corte d'Appello di Firenze. Assumeva, inoltre, il Tribunale di Milano che l'obbligazione di manleva non era soggetta ad alcuna decadenza temporale e che la stessa prevedeva che *Parte_1* si impegnasse, dalla sottoscrizione e per la durata di anni tre, ad accollarsi le fidejussioni ed i debiti contratti da *Pt_2* e da *CP_1*. Pertanto, *Org_1* aveva ottenuto nel 2010 il decreto ingiuntivo nei confronti dei fidejussori *CP_1* e *Pt_2* così escutendo la fidejussione nel termine previsto dalla scrittura; da ciò conseguiva l'obbligo di Multi 900 di manlevare gli opposti.

7. Il giudice di prime cure, pertanto, rigettava l'opposizione, condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute opposte.
8. Avverso la sentenza di primo grado ha interposto gravame la società **Parte_1**, chiedendo accertarsi l'insussistenza dell'obbligazione fidejussoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
9. **CP_1** e **Pt_2** hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto del gravame.
10. Dopo l'udienza di prima comparizione del 9.11.2022 la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.6.2023, sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini di legge per le comparse conclusionali e per le memorie di replica.

Motivi della decisione

11. L'appello formulato da **Parte_1** attiene all'insussistenza dell'obbligazione di manleva in capo alla stessa, sulla base della documentazione versata in atti e tenuto conto della pronuncia del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello in ordine alla non autenticità della sottoscrizione della scrittura privata (side letter) del 30.6.09.
12. Preliminarmente, è utile una ricostruzione fattuale delle vicende antecedenti il presente giudizio.
13. A livello documentale, è utile richiamare i seguenti documenti. [...] **Parte_2** e **Controparte_1** si erano costituiti fidejussori della società **Controparte_2** con fidejussione del 22.6.2006 (doc. P del fascicolo di primo grado degli opposti).
14. Sub doc. n. 3 del fascicolo di primo grado dei convenuti **Pt_2** si trova la side letter del 30.6.2009, con la quale, per quanto di interesse, l'odierna appellante si era impegnata a *"indennizzare, rimborsare e manlevare"*, tra gli altri, gli odierni appellati da ogni *"danno, perdita, elemento negativo, sopravvenienza passiva di qualsiasi tipo, natura ed ammontare in cui potranno incorrere relativamente alle garanzie fidejussorie prestate nell'interesse di CP_2 a favore degli istituti bancari e di società di leasing per i crediti dagli stessi vantati nei confronti della Controparte_2 [...]"* e, comunque, non oltre il limi di euro 1.100.000".

15. Con atto di garanzia in data 23.12.10 (doc. 22 del fascicolo di primo grado dei convenuti) la società *Parte_1* dopo aver premesso che era associata di *Org_4* [...] premetteva ulteriormente che, con scrittura del 30.6.2009, si era impegnata irrevocabilmente ad accollarsi le fidejussioni ed i debiti di *Parte_2* *CP_1* [...], oltre che di *Controparte_4* sino alla concorrenza di € 1.100.000,00; specificava che, in forza della predetta lettera, nel caso in cui uno o più istituti bancari avessero escusso le predette fidejussioni nei confronti di *CP_1* , *Pt_2* e [...] *Controparte_4* avrebbe fornito, a semplice richiesta, la provvista necessaria per soddisfare integralmente le richieste degli istituti bancari; precisava, ancora, che *Org_1* , in virtù delle fidejussioni rilasciate da *Pt_2* *CP_1* e [...] *CP_4* in favore di *CP_2* aveva ottenuto nei confronti degli stessi decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per euro 325.636,23 oltre interessi e spese; che avverso detto decreto, notificato in data 29.11.2010, *Pt_2* *CP_1* e *Controparte_4* si erano impegnati a proporre opposizione, facendo valere tutte le eccezioni processuali e di merito nei confronti dell'istituto bancario e astenendosi dal chiamare in causa *Parte_4* quale terza garante in virtù della side letter del 2009, a condizione che *Parte_1* consegnasse loro fidejussione a prima richiesta a garanzia dell'intero rischio di causa, comprese le spese legali inerenti l'opposizione; precisava che *Parte_1* (contraente associato di *Org_4*) aveva fatto richiesta a *Org_4* di emettere, per suo conto ed a favore dei beneficiari, una garanzia fidejussoria dell'importo massimo di euro 360.000,00, assicurando il *CP_5* il previsto fondo di garanzia del 5%. Poste tali premesse, il *CP_5* si costituiva fidejussore del contraente associato per garantire irrevocabilmente e incondizionatamente il puntuale adempimento da parte di *Parte_1* , fino alla concorrenza di euro 360.000,00, con la specificazione dei sopra detti beneficiari ed a garanzia delle obbligazioni derivanti dai rapporti citati in premessa e che costituivano parte integrante.

16. Sul fronte giudiziario, è necessario richiamare le diverse decisioni che si sono succedute nel tempo.

17. Con sentenza n. 148/17 la Corte d'Appello di Milano respingeva l'appello proposto da *Parte_2* e da *Controparte_1* avverso la decisione

n. 7299/13 emessa dal Tribunale di Milano, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dagli *Pt_2* nei confronti di *Parte_1*. Il decreto ingiuntivo concerneva il debito che la *Parte_1* avrebbe assunto nei confronti degli *Pt_2* per quanto da questi pagato agli istituti bancari e di leasing in favore della debitrice *Controparte_2*. Il giudice di secondo grado reputava che le risultanze della consulenza grafica - che aveva escluso l'autenticità della sottoscrizione riferita al legale rappresentante di *Parte_1* sulla scrittura del 30.6.2009 - non fossero contrastate da elementi di segno opposto. Rilevava, a tale proposito, la Corte che i documenti invocati dagli opposti appellanti non suffragavano quanto dagli stessi prospettato, ossia l'esistenza di un obbligo di manleva, in ragione di una parziale esecuzione comprovata da comportamenti univoci e concludenti da parte di *Pt_1* [...]. Ciò in quanto i documenti nn. 8 – 17 invocati da *Pt_2* e da *CP_1* erano riferibili all'operazione di ristrutturazione del debito tra *Contr* e *Controparte_2* in cui *Pt_2* e *CP_1* risultavano garanti unitamente alla società *Controparte_4* [...]. La seconda parte dei documenti dal n. 18 al n. 24 riguardava il rapporto debitorio e quello correlato di garanzia con *CP_3*. Il giudizio in questione si riferiva, invece, al decreto ingiuntivo ottenuto dagli *Pt_2* per la loro manleva da parte di *Parte_1*, avendo gli stessi pagato il credito di titolarità della [...] *Organizzazione_2*. Orbene, la non autenticità della sottoscrizione a seguito della consulenza disposta non risultava contrastata da condotte univoche, nel senso di condotte dalle quali desumere la consapevolezza e l'accettazione, da parte di *Pt_1* [...], di farsi garante nei confronti degli *Pt_2* per quanto da questi corrisposto in favore di *Organizzazione_2* per le obbligazioni facenti capo alla [...] *Controparte_2*.

18. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3222/15, nel giudizio instaurato da *CP_1* e *Pt_2* quali garanti della *CP_2* avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da *Organizzazione_3* respingeva l'opposizione proposta dagli *Pt_2* e rigettava anche la domanda di manleva dagli stessi formulata nei confronti della società *Pt_1* [...], domanda fondata sulla scrittura del 30.6.2009. Reputava il Tribunale di Firenze che gli esiti della disposta CTU grafica nel giudizio davanti al Tribunale di Milano sull'autenticità della sottoscrizione sulla side letter non potessero essere

efficacemente contrastati da elementi comprovanti il patto di acollo in capo alla *Pt_1* [...], in ragione, anche, dell'impossibilità del ricorso alla prova presuntiva di cui agli artt. 2721 e 2729, Il comma, c.c.. Ad avviso del giudice, infatti, non ricorrevano i presupposti per derogare ai limiti ex art. 2721 c.c., in ragione dell'entità degli impegni, per la varietà delle modalità di adempimento del patto di acollo (indennizzo, rimborso, manleva di ogni danno, perdita, elemento negativo, sopravvenienza passiva di qualsiasi tipo ecc.), per l'onerosità del limite massimo di € 1.100.000,00 e la qualità delle parti che agivano nella loro veste professionale.

19. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1750/18, nel giudizio introdotto da *CP_1* e da *Pt_2* involgente anche la domanda di manleva nei confronti di *Pt_4* [...], reputava, invece, irrilevante gli esiti della CTU grafica quanto alla sottoscrizione della side letter del 30.6.2009, alla luce, in primo luogo, del contenuto dell'atto di garanzia del 23.12.10 sottoscritto da *Parte_3* (legale rappresentante della *Parte_1*) con *Org_5* nel quale veniva fatto riferimento all'acollo delle fidejussioni e dei debiti verso le banche per la somma massima di € 1.100.000,00 assunto da *Parte_1* in favore di *Pt_2*, *CP_1* e *Controparte_4*. Orbene, detto atto – che richiamava, appunto, la scrittura del giugno 2009 in un apposito paragrafo – non era mai stato contestato e neppure la firma era stata disconosciuta dal *Pt_3*. In secondo luogo, la Corte d'Appello di Firenze valutava ulteriori documenti, quali mail che comprovavano la trattativa intercorsa tra *Contr* ed avente ad oggetto il pagamento, da parte del legale rappresentante di *Parte_1*, delle somme richieste da *Organizzazione_6* in luogo di *Pt_2* e di *CP_1*; ancora, una bozza dell'accordo e relative copie di assegni per € 30.000,00 e per € 25.000,00, nonché una lettera sottoscritta dal *Pt_3* (legale rappresentante di *Parte_1*), nella quale veniva fatto riferimento alla consegna, a mani di *Testimone_1* di due assegni emessi da *Parte_1*, affinché gli stessi fossero consegnati a *Contr* a garanzia dell'accordo sottoscritto; ancora, infine, uno scambio di corrispondenza tra i legali di *Pt_3* da un lato e di *Pt_2* dall'altro. Ebbene, sulla base di tali documenti la Corte d'Appello di Firenze ha desunto con chiarezza l'esistenza di un accordo avente ad oggetto l'acollo, da parte di *Parte_1*, dei debiti dei *Pt_2* e di *CP_1*, “*acollo facente parte del più ampio accordo avente ad oggetto la cessione dell'azienda*

facente capo agli *Pt_2* e di cui vi è documentazione in atti costituita da atti pubblici di affitto di azienda a e costituzione di nuova compagine sociale”.

20. E' utile citare anche la sentenza n. 8698/15 del Tribunale di Milano, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da *Controparte_1* e [...] *Parte_2* per ottenere la revoca del predetto decreto dell'importo di € 325.637,23 quale saldo debitore del conto corrente n. 1000/642 intestato a [...] *Controparte_2* presso *Org_1*. Detto giudizio si era concluso con la sentenza che aveva ridotto il quantum del credito azionato dalla banca ad € 69.327,23 – oltre interessi di mora successivi al 7.5.2010 al tasso convenzionale (Top Rate Istituto) pro tempore vigente sino al saldo. Gli opposenti erano, infine, condannati alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, previa compensazione per $\frac{3}{4}$, tenuto conto della parziale soccombenza della banca.

21. Con l'unico motivo di gravame, la difesa di *Parte_1* censura la decisione di prime cure nella parte in cui il giudice ha valorizzato l'atto denominato Garanzia Confidi del 23.12.10, atto erroneamente considerato a valenza confessoria dell'obbligazione di manleva in capo all'odierna appellante. Ad avviso di quest'ultima, la sentenza era, poi, del tutto contraddittoria, nella parte in cui il giudice reputava che la Garanzia *Org_4* fosse un atto autonomo ed indipendente dalla manleva e nella parte in cui reputava che il fondamento dell'obbligazione di *Parte_1* verso gli appellati fosse comunque basato sulla scrittura del 30.6.2009, con la sottoscrizione di una side letter dichiarata falsa dalla Corte d'Appello di Milano. In sostanza, dunque, il giudice di prime cure, pur avendo attribuito carattere confessorio all'atto del 23.12.10, aveva fondato l'obbligazione della *Parte_1* sulla side letter del giugno 2009. Richiamava, infine, le considerazioni svolte nella sentenza del Tribunale di Firenze.

22. **Opinione della Corte quanto al motivo posto a fondamento dell'appello.** Alla luce del sopra descritto contesto documentale, la Corte ritiene che sussistano significativi elementi fondanti l'obbligo di manleva in capo a *Pt_1* *Parte_1* ed in favore delle odierne parti appellate. In primo luogo, non può sottacersi che l'atto di garanzia del 23.12.10 richiama espressamente la side letter del 2009 e che è sottoscritto dal legale rappresentante di *Parte_1*, *Parte_3* con firma non disconosciuta. Detto

richiamo, oltre tutto, non si limita ad una mera indicazione formale, ma esplicita in modo esauriente il contenuto dell'impegno assunto con la lettera del giugno 2009. In secondo luogo, vi è da sottolineare che l'atto di garanzia del 23.12.2010 prevede il rilascio di una garanzia, da parte del *Organizzazione_7* sino alla concorrenza di € 360.000,00 affinché il contraente associato, ossia *Parte_1*, provveda a rimborsare e manlevare *Pt_2* e *CP_1* per ogni perdita, danno, sopravvenienza passiva riferibile a *Controparte_2* in rapporto ad eventuali pretese creditorie azionate da istituti bancari entro il limite di € 1.100.000,00. In terzo luogo, l'atto del 2010 dà conto, nelle premesse, che l'istituto bancario [...] *Org_1*, in base alle fidejussioni rilasciate da *Pt_2*, *CP_1* e *Controparte_4* [...] in favore di *Controparte_2* aveva ottenuto nei confronti dei garanti decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la somma di € 325.636,23 oltre interessi e spese liquidate in € 3.164,00 oltre accessori. Come sopra detto, *CP_1* e *Pt_2* (oltre alla società *Controparte_4* si erano impegnati a proporre opposizione rispetto a detto decreto ingiuntivo, senza peraltro procedere alla chiamata in garanzia della società *Parte_1*. Ebbene, la sopra detta previsione pattizia è stata puntualmente rispettata da *Pt_2* e *CP_1*, con l'instaurazione del giudizio sub n. 138/11 RG, concluso con la sentenza n. 8698/15 (di cui al punto n. 20), a conclusione del quale il credito vantato dalla banca è stato ridotto in modo significativo. Né *Parte_1* in tale giudizio è stata chiamata in manleva dagli attori opposenti, come, peraltro, previsto nell'atto del 23.2.10.

23. Orbene, con la pronuncia della Corte d'Appello di Firenze - passata in giudicato come da certificazione della relativa Cancelleria in data 23.1.2020 - è passato in giudicato l'accertamento compiuto in ordine all'esistenza dell'obbligo, in capo a *Parte_1*, di manlevare i coniugi *Pt_2* quanto alle fidejussioni concluse con il ceto bancario sino alla concorrenza di € 1.100.000,00. Né, con ogni evidenza, ha alcun pregio l'invocare, da parte dell'appellante, il contenuto della sentenza del Tribunale di Firenze, totalmente riformata in secondo grado; a tale proposito, è anche da sottolineare che *Parte_1* neppure si era costituita nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Firenze, per far eventualmente valere il giudicato della Corte d'Appello di Milano.

24. Ove anche non si ritenesse provato l'accollo in termini generali, sulla base del predetto atto del dicembre 2010, ne scaturirebbe in ogni caso l'impegno di *Parte_1* a manlevare *Pt_2* e *CP_1* proprio in relazione al credito azionato da *Org_1* [...], ossia al solo istituto di credito specificamente indicato nell'atto di garanzia del 23.12.10, con la previsione pattizia, oltre tutto, di un onere di attivazione in capo ai garanti *CP_1* e *Pt_2* in ambito giudiziale (mediante la proposta opposizione a decreto ingiuntivo). E' utile, tra l'altro, evidenziare che in tale direzione si era collocata anche la decisione della Corte d'Appello di Milano n. 148/17 (citata sub n. 13), che aveva ritenuto che l'accollo in capo a *Parte_1* potesse riferirsi non al credito azionato in quel giudizio e nella titolarità di *Organizzazione_2*, ma ai crediti azionati nei confronti degli *Pt_2* solo da *Contr* e da *Controparte_3*; all'uopo aveva sottolineato che erano in atti documenti rilevanti relativi a tali banche, delle quali la seconda, *Org_1*, era anche citata nel predetto atto.
25. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, segue che l'odierna appellante è tenuta a manlevare *Pt_2* e *CP_1* per quanto dagli stessi pagato in favore di *Org_1*, nei termini indicati nel decreto ingiuntivo, alla luce dell'intervenuta riduzione del credito della banca, in forza della sentenza del Tribunale di Milano n. 8698/15, credito nel quale era subentrata *Controparte_7* (cfr. pag. 4 del ricorso monitorio, con nota n. 2 esplicativa del conteggio). Ne segue la conferma della decisione di prime cure.
26. Alla luce dell'accertata soccombenza, l'appellante deve rifondere le spese di lite in favore di *Pt_2* e di *CP_1*, con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltesi.
27. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.

P.Q.M

La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1249/2022 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- I. **rigetta** l'impugnazione proposta da *Parte_1* e per l'effetto, **conferma** la sentenza n. 100/2022 emessa dal Tribunale di Milano;

- II. **condanna** *Parte_1* a rimborsare, in favore di *Controparte_1* e di *Parte_2* le spese processuali del grado, che liquida in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
- III. **dà atto** che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..

Milano, 26.10.2023.

Il Consigliere est.

Dott.ssa Silvia Brat

Il Presidente

Dott. Carla Romana Raineri